



PUTUSAN

Nomor 746 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAHRI, S.I.P., bin H. A. ABDUL KADIR HARUNA;**
Tempat Lahir : Polmas;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/7 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Laupe, Graha Lemba Harapan Blok A
Nomor 17, RT 001 RW 002, Kelurahan Bukit
Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024. Penangguhan penahanan sejak tanggal 12 November 2024. Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 27 November 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a KUHP;

Atau;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 11 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRI, S.I.P., bin H. A. ABDUL KADIR HARUNA bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum menyatakan perasaan permusuhan atau kebencian terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 156 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRI, S.I.P., bin H. A. ABDUL KADIR HARUNA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan dimasukkan dalam Rutan/Lapas Parepare;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman video dengan durasi 1 (satu) menit 4 (empat) detik;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi materi narasumber Fahri, S.I.P., bin H. Abdul Kadir Haruna;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman video dengan durasi 4 (empat) menit 14 (empat belas) detik;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman video dengan durasi 16 (enam belas) menit 38 (tiga puluh delapan) detik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Undangan Diskusi Publik Nomor 08/E.U-FM2P/9/2024 yang dibuat oleh Forum Masyarakat Muslim Parepare (FM2P);
- 3 (tiga) lembar Registrasi Diskusi Publik Forum Masyarakat Muslim Parepare (FM2P);
- 1 (satu) lembar Undangan Diskusi Publik Nomor 06/E.M-FM2P/9/2024 tanggal 21 September 2024 yang dibuat oleh Forum Masyarakat Muslim Parepare (FM2P);

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Perizinan Pembangunan Yayasan Pendidikan Gamaliel Kota Parepare;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa FAHRI, S.I.P., bin H. A. ABDUL KADIR HARUNA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 131/Pid.B/2025/PN

Pre tanggal 27 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRI, S.I.P., bin H. A. ABDUL KADIR HARUNA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum menyatakan perasaan permusuhan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman video dengan durasi 1 (satu) menit 4 (empat) detik;
 - 2) 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi materi narasumber Fahri, S.I.P., bin H. Abdul Kadir Haruna;
 - 3) 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman video dengan durasi 4 (empat) menit 14 (empat belas) detik;
 - 4) 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman video dengan durasi 16 (enam belas) menit 38 (tiga puluh delapan) detik;Dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) lembar Undangan Diskusi Publik Nomor 08/E.U-FM2P/9/2024 yang dibuat oleh Forum Masyarakat Muslim Parepare (FM2P);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 3 (tiga) lembar Registrasi Diskusi Publik Forum Masyarakat Muslim Parepare (FM2P);

7) 1 (satu) lembar Undangan Diskusi Publik Nomor 06/E.M-FM2P/9/2024 tanggal 21 September 2024 yang dibuat oleh Forum Masyarakat Muslim Parepare (FM2P);

8) 1 (satu) bundel fotokopi Perizinan Pembangunan Yayasan Pendidikan Gamaliel Kota Parepare;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1660/PID/2025/PT MKS tanggal 8 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 131/Pid.B/2025/PN Pre tanggal 27 November 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2026/PN Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Februari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 9 Februari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare pada tanggal 29 Januari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 9 Februari

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum menyatakan perasaan permusuhan atau kebencian terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 156 KUHP, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa agar sesuai tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum menyatakan perasaan permusuhan atau kebencian terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 156 KUHP;
- Bahwa Terdakwa sesuai fakta telah mengeluarkan pernyataan sebagai narasumber Diskusi Publik yang diadakan oleh Forum Masyarakat Muslim Parepare (FM2P) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lantai 2 (dua) Cafe Alya, Jalan Mattirotasi, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare yang bertemakan “Pendirian Sekolah Kristen Gamaliel di Kelurahan Watang Soreang” yang merupakan forum terbuka untuk umum, yang dihadiri undangan sekitar 30 (tiga puluh) orang, 4 (empat) narasumber termasuk di

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya Terdakwa dan beberapa panitia yang turut hadir, juga mengundang pihak Yayasan Pendidikan Gamaliel Parepare, namun tidak hadir serta adanya selebaran/pamflet yang beredar di grup-grup WhatsApp;

- Bahwa alasan diselenggarakannya kegiatan Diskusi Publik dikarenakan adanya penolakan terhadap kelanjutan pembangunan Sekolah Gamaliel berasal dari permasalahan dokumen lingkungan, yang mana warga menolak kelanjutan pembangunan sekolah Kristen di daerah tersebut meskipun izin prinsip sudah dipegang oleh Yayasan Pendidikan Gamaliel Parepare melakukan pembangunan sekolah yang bersifat umum dan terbuka untuk semua agama dan golongan dan telah memperoleh izin pendirian pada 2 Januari 2023, dan sedang menjalani proses perizinan lanjutan secara bertahap pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa hadir sebagai salah satu narasumber dan membawakan materi terkait dampak sosial budaya pendirian Sekolah Gamaliel dan menyampaikan pernyataan yang terekam dalam video yang beredar di media sosial dengan kalimat sebagai berikut "Saya sendiri di sini di Parepare ASN, PNS saya di sini, saya termasuk bertanggung jawab tidak mau kalau Parepare kacau, tapi kalau Sekolah Kristen (Sekolah Kristen Gamaliel/ Yayasan Pendidikan Gamaliel Parepare) ngotot bangun di situ, kita perang saja, tentukan saja kapan itu perangnya di mana, saya sendiri yang akan pimpin perangnya, kita lihat siapa yang menang, kita jadikan Poso ini Parepare, saya ketua FPI di sini, cukup menelepon 10 (sepuluh) nomor, 1000 (seribu) laskar akan turun di sini (di Kota Parepare)";
- Bahwa video itu sudah menyebar luas, dan Diskusi Publik yang dilakukan di tempat umum menjadi panggung Terdakwa menyatakan sikap permusuhan kepada salah satu golongan atau kelompok sekolah Gamaliel dasar agama, yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui pernyataan yang telah diucapkan sewaktu Diskusi Publik merupakan kekhilafan dan telah membuat video permintaan maaf yang telah diunggah di media sosial pribadi Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rusdianto dan Saksi Agustinus selaku pelapor dan para Saksi lain yaitu Saksi H. Zainal Arifin, Saksi Romeo Lubis, Saksi Djuanda Alfonsius dalam persidangan telah memaafkan Terdakwa dengan syarat Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya serta telah pula ditandatangani surat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rusdianto selaku pelapor pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2025;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 156 KUHP;
- Bahwa namun demikian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pengaturan Pasal 156 KUHP, pengacuan pidananya diganti dengan Pasal 300 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan, maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Pasal 156 KUHP, pengacuan pidananya diganti dengan Pasal 300 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan ketentuan Pasal 156 KUHP tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa, sehingga secara otomatis menggunakan ketentuan hukum yang baru;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa tepat dipersalahkan atas perbuatannya "Di muka umum menyatakan perasaan permusuhan atau kebencian terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia" sebagaimana melanggar 300 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana eks Pasal 156 KUHP lama;

- Bahwa pidana percobaan sesuai dengan Pasal 14a KUHP sesuai dengan semangat *restorative justice*, sebagaimana KUHP Nasional karena ancaman pidana Pasal 156 KUHP adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau pidana denda Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan Pasal 300 KUHP Nasional pidana penjara selama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, dengan demikian pidana percobaan tersebut dipertahankan karena pidana pengawasan yang menggantikan pidana percobaan Pasal 75 KUHP Nasional memenuhi syarat karena ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1660/PID/2025/PT MKS tanggal 8 Januari 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 131/Pid.B/2025/PN Pre tanggal 27 November 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai Perubahan Undang-Undang dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum menyatakan perasaan permusuhan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia” melanggar Pasal 156 KUHP, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti*

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, Hakim Ketua berpendapat *judex facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum menyatakan perasaan permusuhan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia” melanggar Pasal 156 KUHP. Berdasarkan fakta hukum persidangan terhadap Terdakwa seharusnya dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya hanya karena membuat pernyataan di muka umum pada saat diundang sebagai pembicara dalam Diskusi Publik di mana Terdakwa menyampaikan ucapan “Tidak setuju untuk melanjutkan pembangunan Sekolah Gamaliel (Sekolah Kristen), kalau ngotot membangun di situ kita perang saja, tentukan saja kapan perangnya saya sendiri akan memimpin perangnya kita lihat siapa yang menang, kita jadikan Poso ini Parepare, saya Ketua FPI di sini cukup menelepon 10 (sepuluh) nomor, 1000 (seribu) laksar akan turun”;
- Bahwa ucapan atau kata-kata Terdakwa pada saat diundang oleh Forum Masyarakat Muslim Parepare (FM2P) sebagai pembicara dalam Diskusi Publik yang dilaksanakan di Cafe Alya merupakan tempat terbuka untuk umum, di mana dialog tersebut dilaksanakan karena adanya penolakan dari warga mengenai kelanjutan pembangunan Sekolah Gamaliel yang dokumen lingkungannya (AMDAL) belum selesai namun pembangunannya sudah berjalan;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas ucapannya saat diminta sebagai pembicara dalam Forum Diskusi Publik oleh panita dari Forum Masyarakat Muslim Parepare (FM2P). Karena apa yang disampaikan Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam kebebasan menyampaikan pendapat/berekspresi dan bukan karena adanya rasa benci terhadap golongan/agama tertentu, serta sifatnya terbatas untuk kalangan sendiri.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, dialog terbuka tersebut dilaksanakan untuk merespon adanya aspirasi warga yang tidak setuju pembangunan Sekolah Gamaliel dilanjutkan karena selain belum mengantongi izin AMDAL, tempat pembangunan Sekolah Gamaliel juga berada di tengah-tengah perkampungan yang sebagian besar warganya beragama Islam. Di mana hal-hal yang demikian bisa menimbulkan sensitifitas/gesekan antar warga masyarakat. Sehingga apa yang disampaikan Terdakwa tersebut bukanlah bentuk permusuhan kepada golongan atau agama tertentu tetapi hanya sikap batin Terdakwa yang diekspresikan dengan kata-kata pada saat diminta sebagai pembicara dalam Forum Diskusi Publik dalam merespon aspirasi warga;

- Bahwa dalam hal kelanjutan pembangunan Sekolah Gamaliel yang tidak disetujui warga, Hakim Ketua berpendapat seharusnya pihak Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPSTP) sebagai pihak yang memberikan izin pembangunan sekolah, terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada warga/masyarakat setempat terkait pembangunan sekolah Gamaliel, supaya tidak terjadi gesekan antara warga sebagaimana dalam perkara *a quo* dan menjembatani kedua belah pihak dalam suasana dialogis/percakapan dua arah dari kedua belah pihak untuk meminimalisir terjadinya gesekan/konflik. Namun hal tersebut tidak dilakukan sehingga pihak Forum Masyarakat Muslim Parepare (FM2P) berinisiatif sendiri melakukan diskusi publik/dialog terbuka untuk mencari jalan keluar/solusi;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Hakim Ketua berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak memenuhi unsur dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. Karena tidak ditemukan adanya *mens rea*/niat jahat dari Terdakwa. Sehingga terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan nama baik Terdakwa haruslah dipulihkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat adanya transisi perubahan peraturan perundang-undangan dari KUHP lama ke KUHP Nasional Pasal 300 huruf c Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana eks Pasal 156 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1660/PID/2025/PT MKS tanggal 8 Januari 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 131/Pid.B/2025/PN Pre tanggal 27 November 2025 mengenai Perubahan Undang-Undang dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum menyatakan perasaan permusuhan atau kebencian terhadap suatu atau beberapa golongan Rakyat Indonesia", melanggar Pasal 300 huruf c KUHP Nasional eks Pasal 156 KUHP lama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu **1 (satu) tahun**, dengan kewajiban melaporkan diri setiap 1 (satu) minggu ke Kejaksaan Negeri Parepare yang waktunya ditentukan oleh Kejaksaan Negeri Parepare tersebut, dalam hal Terdakwa melanggar syarat umum maka pidana pengawasan dicabut dan Terdakwa wajib menjalani pidana penjara tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2026**, oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Mulyawan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Mulyawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ttd./

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid/2026